

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2220/2530

การไฟฟ้านครหลวง

นาย ตระกูล อา นาม นา รถ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 188 วรรคสาม, มาตรา 192, มาตรา 448

จำเลยที่ 1 เบียดบังยักยอกเงินโจทก์ไปแล้วจำเลยที่ 2 ทำหนังสือสัญญารับสภาพความรับผิดชอบผูกพันตนร่วมกับจำเลยที่ 1 ชดใช้เงินแก่โจทก์ เป็นการเปลี่ยนสภาพแห่งหนี้ซึ่งเป็นสาระสำคัญของหนี้เดิมการที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้ชดใช้เงินตามหนังสือสัญญาดังกล่าว ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นพนักงานเก็บเงินของโจทก์จำเลยที่ 2 มีหน้าที่ตรวจการเก็บเงินของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2524 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบว่าจำเลยที่ 1 หุจริตต่อหน้าที่เบียดบังเงินของโจทก์ที่จำเลยที่ 1 เก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าหลายครั้งหลายคราวเป็นเงิน 858,193.98 บาทซึ่งโจทก์ยังมิได้รับชดใช้เป็นเงิน 752,710.78 บาทส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 ประมาทเลินเล่อจึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ชดใช้เงินดังกล่าว และจำเลยที่ 2 ยอมชำระเงินจำนวน 752,710.78 บาทแก่โจทก์โดยขอผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตามสัญญารับสภาพความรับผิดชอบมาจำเลยที่ 2 ถูกปลดออกจากงานโจทก์จึงยังมิได้รับชำระเงินจำนวน

ดังกล่าว โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองก็ไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกัน
ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่าฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมจำเลยที่ 2 ไม่ได้ประมาณ
เงินเลื้อและไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ยักยอกเงินของโจทก์จำนวนหนึ่งที่โจทก์ฟ้องไม่
ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ สัญญาสภาพความรับผิดชอบกระทำขึ้นด้วยการแสดงเจตนา
ลงของทั้งสองฝ่ายจึงใช้บังคับไม่ได้ จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับคำบอกกล่าวทวงถามจึง
ไม่ได้ผินัด โจทก์จะคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 2 ไม่ได้ และฟ้องของโจทก์ขาดอายุ
ความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 752,710.78บาทพร้อม
ดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมและจำเลยที่ 1 เบียดบังยักยอกเงิน
ของโจทก์ไปได้เนื่องจากความประมาณเงินเลื้อของจำเลยที่ 2 ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบจำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระเงินตามจำนวนที่โจทก์ฟ้อง โจทก์และ
จำเลยที่ 2 นำสืบข้อเท็จจริงตรงกันว่าเมื่อจำเลยที่ 1 เบียดบังยักยอกเงินของโจทก์
ไปแล้ว จำเลยที่ 2 ทำหนังสือสัญญาสภาพความรับผิดชอบลงวันที่ 25 มกราคม 2516
ยอมผูกพันตนร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบชำระเงินจำนวน 752,710.78 บาทโดย

จำเลยที่ 2 ขอผ่อนชำระเงินเป็นรายเดือนแก่โจทก์ การที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาดังกล่าวขอใช้เงินแก่โจทก์นั้น เป็นการเปลี่ยนสภาพแห่งหนี้ซึ่งเป็นสาระสำคัญของหนี้เดิม และการที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้ชดใช้เงินตามหนังสือสัญญาดังกล่าว ไม่มีกฎหมายบัญญัติกำหนดอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีกำหนด 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2524 ซึ่งเป็นเวลายังไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่จำเลยทำหนังสือสัญญาดังกล่าว ดังนี้ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ